

Fls.

Processo: 0011072-77.2022.8.19.0011

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento - Autofalência; Requerimento de Falência

Massa Falida: MASSA DA FALIDA DA G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
Representante Legal: GLADISON ACÁCIO DOS SANTOS
Administrador Judicial: PRESERVAR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Administrador Judicial: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER
Assistente: LUCIANO BANDEIRA ADVOGADOS
Interessado: ARNALDO MUNIZ

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Arthur Eduardo Magalhaes Ferreira

Em 14/08/2026

Decisão

A sentença de fls. 25.239 decretou a falência da Ré, após o que, em 10/06/2025, foi publicado o edital de que trata o artigo 99, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, prorrogado por sete dias para habilitações e divergências de crédito administrativas.

Estando pendente de decisão, pelo Tribunal, dos critérios fixados para a apuração dos créditos, em 11/09/2025 foi deferido pedido do Administrador Judicial no sentido de que a relação somente fosse apresentada depois do referido julgamento.

Ato contínuo, o Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0075981 59.2025.8.19.0000 reconheceu a nulidade dos contratos de captação irregular de investimentos, determinando o retorno das partes ao status anterior, com dedução dos valores já recebidos pelos investidores, e fixando como termo final da correção monetária e dos juros de mora a data da decretação da falência (ou seja, 21/05/2025).

Foi, então, proferida a decisão de fls. 42.800/42.801, que deferiu a publicação do edital previsto no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, com a relação de credores apurada em conformidade com os parâmetros ali estabelecidos.

Em cumprimento a esta decisão, o Administrador Judicial apresentou a minuta do edital e a relação de credores prevista no art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, classificada por classes de I a VIII, informando que a relação também seria disponibilizada no sítio eletrônico "zveiter.com.br/gas" (fls. 43.575/44.028).

A publicação do edital se deu em 3 de agosto de 2026, com o prazo de dez dias do artigo 8º da Lei nº 11.101/2005 para impugnações.

Pois bem.

No intervalo entre a decisão e a efetiva publicação do edital, e mesmo depois desta, sucederam-se inúmeras petições avulsas de credores individuais, quase todas com o mesmo objeto: pedido de tutela de urgência para suspender a publicação (ou os efeitos) do edital e

determinar o saneamento prévio da metodologia de cálculo, com apresentação de memória de cálculo padronizada e individualizada, sob o argumento de que a minuta do Administrador Judicial não estaria observando fielmente os critérios fixados no Agravo de Instrumento nº 0075981 59.2025.8.19.0000.

Foram essas as petições (com risco de esquecimento de alguma delas): Larissa Gatto Guimarães (fls. 44.984/45.010); Péricles Francisco de Souza, (fls. 45.012/45.116); Marcus Vinícius de França Rocha e outros clientes GAS, pedindo chamamento do feito à ordem (fls. 45.123/45.127); Fabiana Eis Trindade, (fls. 45.129/45.137); Ana Cristina Esteves Pires (fls. 45.139/45.153); Marcos dos Santos, (fls. 45.155/45.181); Antonio Claudinei Teixeira (fls. 45.183/45.220); Leandro Kling, Rosangela Kling Mayworm e Sandra da Silva Rocha (fls. 45.222/45.228); Diego Paranaguá e Cunha (fls. 45.230/45.253); Claudia Bastos Oreiro e outros (fls. 45.255/45.261); Aparecida Hilário Ribeiro Alves e mais nove credores (Claudio Severiano Alves, Cleber Cândido de Moraes, Inalda Fernandes de Jesus Alves, Maria Goreth Souza Campos, Ranulfo Severiano Alves, Sônia Souza Campos, Uires Peres dos Santos, Nation Plus Cleaning LLC, Jadson Jenner Xavier dos Santos e Thaynara Ivanka Cardoso e Lima dos Santos), com pedido adicional de apresentação dos critérios de apuração (fls. 45.263/45.286); Rafael Corsino de Carvalho (fls. 45.302/45.317); Marcelo Gonzales Marques, (fls. 45.319/45.337); Romeu Coutinho de Carvalho, em causa própria (fls. 45.339/45.350); Marcos Anderson do Carmo Moreira, (fls. 45.352/45.373); Marco Antonio Freire Barci (fls. 45.375/45.404); Tadeu Kwiatkowski Ribeiro (fls. 45.567/45.575); Cesar Aquiles de Souza Teixeira (fls. 45.596/45.650); Raphael Santos de Castro e Aurélio Ribeiro de Castro, em duas petições de teor idêntico (fls. 45.657/45.675 e fls. 45.779/45.797); Roberto Cezar Ferreira Dias, com pedido de acesso à memória de cálculo individualizada (fls. 45.677/45.777); Matheus Maia Bezerra (fls. 45.863/45.885); Marcelo Gomes da Costa e outro (fls. 45.887/45.910); Cristiane Maria de Oliveira de Ávila (fls. 45.912/45.924); Marcos Fonseca Campos (fls. 45.943/45.955); Luciano Dias da Fonseca (fls. 46.036/46.048); Danielle Gomes Coutinho (fls. 46.087/46.099); Flavio Barbosa dos Santos (fls. 46.101/46.113); Amilton Rodrigues Macedo Junior (fls. 46.126/46.138); Luiz Henrique Pereira Mello (fls. 46.140/46.154); Lúcia Cláudia Chagas da Silva (fls. 46.156/46.169); Nazaré Ely dos Santos, em causa própria e como procuradora de outros doze credores com cerca de vinte e seis relações contratuais, pedindo sustação dos efeitos do edital, suspensão do prazo de impugnação e disponibilização das memórias de cálculo (fls. 46.171/46.200, reiterada às fls. 46.202/46.238); Atila Glaydson de Carvalho Conde e outros cinco credores de Minas Gerais (fls. 47.129/47.132); Wilson do Espírito Santo Teixeira e, em petição separada, Marcelo de Oliveira, ambos por Anastácia Esteves do Couto (fls. 47.150/47.167 e fls. 47.169/47.186); Wallace Nunes Correa, Jeane da Silva Gomes, Rômulo Malech Mataruna da Silva e Maria da Glória Nunes Correa (fls. 47.199/47.210); e Nilson Almeida Nascimento, Douglas Lima Alves e Luciano Rodrigues Vieira, por Francisco de Assis Santana Santiago (fls. 47.692/47.704).

Também nesse período foram os acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento nº 0078292-23.2025.8.19.0000 e nº 0076208-49.2025.8.19.0000, com o mesmo teor da decisão do referido Agravo de Instrumento nº 0075981-59.2025.8.19.0000.

Diversos outros credores, posteriormente, alegaram erro na apuração dos créditos (v.g., fls. 47.188/47.197, fls. 47.672/47.676, fls. 47.397/47.403, reiterada às fls. 47.421/47.427, fls. 47.543/47.618), requerendo diversas providências, inclusive a suspensão do edital (que já havia sido publicado) ou mesmo a suspensão de seus respectivos efeitos.

Nova manifestação do Administrador Judicial às fls. 47.706/47.714.

É o breve resumo dos fatos. Passo a decidir.

Como já se disse anteriormente, este processo é bastante complexo, notadamente porque trata do interesses de cerca de setenta mil credores que confiaram suas economias à Falida e seus sócios.

Entende-se, perfeitamente, a ansiedade que cerca esse fato, mas é preciso que se deixe minimamente tempo para processar as petições, pensar em soluções e dar andamento ao processo. Ninguém está tão interessado em iniciar a fase de pagamento dos credores, quanto o Poder Judiciário, de primeira e segunda Instâncias.

Diante da ausência de critérios claros quanto à forma da correção monetária, torna ineficaz o edital publicado com a lista de credores, a fim de que novo edital seja publicado, com observância do que foi decidido no Agravo de Instrumento nº 0075981 59.2025.8.19.0000, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. CONTRATOS DE INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CVM. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS. IGUALDADE ENTRE CREDITORES. TERMO FINAL DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - DATA DA SENTENÇA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA.

A nulidade do negócio jurídico produz efeitos ex tunc, impondo o retorno das partes ao status quo ante, com restituição recíproca dos valores transferidos (art. 182 do CC). O abatimento dos valores já recebidos pelos credores, desde que não reinvestidos, não gera desigualdade, mas preserva a homogeneidade entre aqueles que se encontram em idêntica situação jurídica. O termo final para atualização monetária e incidência dos juros deve corresponder à data da sentença que decretou a falência, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005. Recurso parcialmente provido."

Considerando, contudo, que no referido julgamento não foi determinado o índice de correção monetária - embora o termo inicial e final dos juros, pela taxa legal, sim -, manifestem-se o Administrador Judicial, Observador do Juízo e Ministério Público, no prazo improrrogável de cinco dias, sobre qual índice a ser aplicado para correção monetária.

Feito isso, será determinada a nova publicação do edital.

As impugnações, em apenso, serão suspensas, a fim de que, definidos os critérios e realizada nova publicação do edital, os credores manifestem eventual interesse nas impugnações.

Rio de Janeiro, 15/09/2026.

Arthur Eduardo Magalhaes Ferreira - Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Arthur Eduardo Magalhaes Ferreira

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4I4W.I9X1.5BFA.63H4**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos